

10031-20260423-REQ مرجع الطلب:

100031-2026-APR مرجع الموافقة:

1 نسخة العقد:

2026-04-23 19:06 تاريخ إنشاء النسخة:

صادر / APR-2026-000031

عقد خدمات إدارة السقوف الائتمانية

تم بعون الله وتوفيقه في يوم _____ الموافق 23/04/2026م بمدينة الرياض الاتفاق والتراضي بين كل من:

الطرف الأول

السادة / شركة نوكا كاست / شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم 7050623664 بتاريخ 7/7/2025 ومقرها الاساسي (الرياض - حي اشبيليا - الفريشة) (العليا - ابراج العليا - مركز الاعمال) البريد الإلكتروني info@nofacast.com ويمثلها بالتوقيع على هذا العقد، السيد نائل عبد الله روجي رقم هوية 2616542680 بصفته مدير عام الشركة / رقم الجوال 0531905041.

الطرف الثاني

السادة / sdasdasd / الرقم الموحد 1222222 / سجل تجاري رقم 1222222 / عنوانها sdadasd / بريدھا الإلكتروني buzz644@yahoo.com / ويمثلھا بالتوقيع على هذا العقد abdallah al sawaqi بصفته مقدم الطلب / رقم الجوال +968 96915872.

تمهيد

حيث أن الطرف الأول شركة مسجلة وفقاً لأحكام القانون المملكة العربية السعودية وممثلة للشركة المالكة لها في سلطنة عمان والتي تعمل في مجال الأنشطة المالية "أنشطة الخدمات المالية"، وحيث أن طبيعة أعمالها توجيه الأفراد والشركات نحو حصولهم لأفضل سياسات مالية وتمويلية تحقق مصلحة وفائدة لهم، وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

وحيث أن الطرف الثاني يرغب بالاستفادة من خدمات الطرف الأول لأجل الحصول على تمويل، وحيث يرغب الطرف الثاني بأن يقوم الطرف الأول بدراسة وتقييم وضعه التمويلي ودراسة الكفاءة المالية ووضع الخطط والاستراتيجيات الضرورية بغية توسيع أعمال الطرف الثاني وتطويرها وإيجاد السبل والوسائل التي تمكن الطرف الثاني من الحصول على أفضل النتائج لاستغلال أصوله لتكريسها بتمويل مشروعاته وأعماله من الجهات التي يعتبرها القانون جهات تمويلية رسمية، وحسب أحكام ومتطلبات البنوك في المملكة العربية السعودية وشركات التمويل، عليه فقد تم الاتفاق والتراضي ما بين الطرفين وفقاً للتالي:

البند الأول: المقدمة والتمهيد

يعتبر المقدمة والتمهيد أعلاه أساساً لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه، ومكماً ومتمماً له.

البند الثاني: الغرض من التعاقد

- بذل الجهد والعناية من الطرف الأول على تحقيق مقاصد العقد بتقديم خدماته بموجب هذا العقد للطرف الثاني.
- مراقبة التدفق النقدي للطرف الثاني ومطابقتها مع الموازنات التقديرية للمشاريع المراد تمويلها وتنظيم التنوع للسقوف الائتمانية الممنوحة حالياً لإيجاد الأنسب لتنظيم استغلالها.

البند الثالث: مدة العقد

يسري أحكام هذا العقد اعتباراً من تاريخه وينتهي بعد سنة بكافة خدماته.

البند الرابع: الالتزامات التعاقدية

أولاً: التزامات الطرف الأول

1. يلتزم الطرف الأول بأن يقوم بنفسه أو بواسطة مساعديه بالسعي لإنجاز العمل وفق المعتقد وبما يتوافق مع الغرض والهدف من التعاقد.
2. يلتزم الطرف الأول ببذل كافة جهوده لتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد بحصول الطرف الثاني على مصادر تمويلية مرخصة رسمياً في المملكة العربية السعودية لتنظيم الاحتياج المالي وإدارة السيولة للسقوف الائتمانية القائمة حالياً وتحديد مصادر تمويلية جديدة مقترحة لتغطية احتياجات الطرف الثاني لتطوير أعماله ومركزه المالي.
3. يلتزم الطرف الأول بدراسة ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي يقدمها الطرف الثاني للطرف الأول والتي يرغب الطرف الثاني بالحصول على تسهيل لها من البنوك أو جهات التمويل.
4. يلتزم الطرف الأول بتقديم الحلول المناسبة من خلال سعيه لمساعدة الطرف الثاني وفقاً لما ينتج عن دراسة الوضع المالي والائتماني للطرف الثاني والإطلاع على تقارير البيانات المالية المرحلية الإدارية والتحليلات المالية للحصول على الخدمة المرجوة.
5. يلتزم الطرف الأول بحماية المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الطرف الثاني وضمان سريتها، وعدم استخدامها لأي أغراض غير متعلقة بتنفيذ السعي للحصول على الخدمة المطلوبة.
6. يلتزم الطرف الأول بمراعاة كافة القوانين والأسس التمويلية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.
7. يلتزم الطرف الأول بتقديم الخطط الاستشارية للتعامل مع التمويلات التي ستمنح ورسم استراتيجية السداد والتعامل الائتماني لها وبناء الأسقف التحوطية والاحترازية لها.

ثانياً: التزامات الطرف الثاني

1. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجميع البيانات المالية والمحاسبية والموازنات التقديرية ودراسات الجدوى لأي مشاريع يرغب الطرف الثاني في تمويلها.
2. يلتزم الطرف الثاني بتقديم المعلومات الصحيحة عن وضعه المالي والائتماني والضمانات المقترح تقديمها وبيانات الأصول والخصوم الحالية بدقة للطرف الأول.
3. إذا تمكن الطرف الثاني من زيادة قدرته لبند الضمانات ووجود قوة تزيد من موجوداته أو تخفيف التزاماته فإنه ملزم بإطلاع الطرف الأول عليها ليتم استخدامها في عرض البيانات المالية والدراسات المبنية للحصول على الخدمة المرجوة.

4. يلتزم الطرف الثاني بعدم تغيير وضعه الائتماني في تقرير سيما بالانحراف السلبي لحين الحصول على الهدف المرجو حيث يعتبر تقرير سيما يوم توقيع العقد هو الأساس الارتكازي للمباشرة في أعمال الطرف الأول.
5. يلتزم الطرف الثاني بعدم فسخ أو إنهاء هذا العقد لأي سبب كان بعد التوقيع عليه، وفي حال عدم التزامه بما ذكر يلتزم بأن يدفع للطرف الأول كامل مستحقاته الواردة في هذا العقد كتعويض.
6. يلتزم الطرف الثاني بعدم التراجع عن الحصول على التمويل في حال موافقة الجهة التمويلية، وفي حال عدم التزامه بما ذكر، وقام بالتراجع عن الحصول على التمويل، أو لم يتم باستيفاء متطلبات التمويل لأي سبب كان، يلتزم بأن يدفع للطرف الأول كامل مستحقاته.

البند الخامس: الأحكام والالتزامات المالية للتعاقد وآلية السداد

1. يدفع الطرف الثاني للطرف الأول دفعة مقدمة مبلغ وقدره (25000) ريال (فقط خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة عند توقيع العقد وهي مستردة لصالح الطرف الثاني بعد انتهاء التعاقد في حال عدم الحصول على الخدمة المرجوة.
2. وفي حال الحصول على الخدمة، أو في حال فسخ أو إنهاء العقد من قبل الطرف الثاني، أو في حال قيام الطرف الثاني بالتراجع عن الحصول على التمويل، أو لم يتم باستيفاء متطلبات التمويل لأي سبب كان، يعتبر المبلغ المذكور جزءاً من مستحقات الطرف الأول لدى الطرف الثاني، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة به بحال من الأحوال.
3. يدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول ما نسبته 8 % ثمانية بالمئة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة من أي موافقة منح تسهيلات أو زيادات لسقوف الطرف الثاني من خلال جهود الطرف الأول المبذولة بموجب هذا العقد.
4. يلتزم الطرف الثاني بتحرير سند لأمر لصالح الطرف الأول وتسليمه له عند صدور الموافقة، بقيمة النسبة المشار لها، ويسدد ويصرف فور تفعيل الطرف الثاني للموافقة ضماناً لمستحقاته، على أن يقوم الطرف الأول بإرجاعه للطرف الثاني بعد قيام الطرف الثاني بدفع كافة التزاماته المالية للطرف الأول.

البند السادس: أحكام عامة

1. تقتصر جهود الطرف الأول المبذولة لتحقيق النتائج المرجوة بموضوع التعاقد بنطاق البنوك والجهات التمويلية العاملة داخل المملكة العربية السعودية.
2. تعتبر الضمانات التي يرغب الطرف الثاني في تقديمها محددة للطرف الأول وهي نطاق سعيه في تقديم الدراسات للبنوك.
3. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها كل منهما عن نشاط الطرف الآخر طوال مدة سريان هذا العقد، وفي حالة عدم تجديد العقد أو إلغائه يلتزم الطرفان بعدم استخدام البيانات والمعلومات التي اطلعا عليها في أي مجال أو بأي وسيلة من شأنها الإضرار بالطرف الآخر أو الإساءة إليه.
4. لا يجوز لأي من الطرفين التمسك بشروط لم يسبق الاتفاق عليها كتابة أو لم ينص عليها هذا العقد أو التعديل على ما تم الاتفاق عليه بهذا العقد.
5. لا يمكن لأي من الطرفين التنازل عن العقد وبنوده إلى جهة أخرى دون الرجوع إلى الطرف الآخر وأخذ موافقته الخطية على ذلك.
6. هذا العقد ملزم لطرفيه من تاريخه وتسري حقوق والتزامات طرفيه المنصوص عليها أو الناشئة بسبب تنفيذه على خلفهما العام والخاص.
7. اتفق الطرفان على أن عدم استخدام أي منهما لأي حق من حقوقه المنصوص عليها بهذا العقد أو المقررة له نظاماً لا يعد تنازلاً عنه ما لم يقع هذا التنازل بصورة صريحة ومكتوبة.
8. إن الحكم ببطالان أي شرط من شروط هذا العقد لا يقتضي بطلان بقية شروط العقد الأخرى التي تظل صحيحة وسارية وملزمة للطرفين.

9. يتضمن هذا العقد جميع ما اتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، ويلغي بمجرد التوقيع عليه كل ما سبقه من اتفاق شفهي أو مكتوب.
10. يعتبر الطرف الأول مفوضاً في متابعة مناقشة الجهات التمويلية للحصول على أفضل الخدمات المطلوبة ولا يجوز إدخال أي طرف ثالث أو التقدم لأي جهات تمويلية إلا بالتنسيق المسبق من الطرف الأول حتى لا يحدث أي تضارب في البيانات المقدمة لجهات التمويل وجهات الاستعلام المصرفي.

البند السابع: المراسلات والاتصال

تتم المراسلات الإلكترونية المتعلقة بأعمال هذا العقد على العناوين المبينة في مقدمة العقد وخاصة البريد الإلكتروني للطرفين ونسخة للبريد الإلكتروني للمفوضين، كما يجوز لكل طرف تعيين ضابط اتصال للرد والاستفسارات المباشرة والسريعة حول تنفيذ أي متطلبات، ويجب على أي من الطرفين إخطار الطرف الآخر فوراً في حال تغيير هذا العنوان.

البند الثامن: التسوية الودية والخلافات القضائية

1. اتفق الطرفان على خضوع هذا العقد للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير أو تطبيق أي بند من بنود هذا العقد يجب حله أولاً عن طريق الجهود الودية خلال فترة 45 يوم من إخطار أحد الطرفين للآخر بقيام هذا الخلاف موضوع النزاع، وفي حالة فشل هذه الجهود الودية، يحال النزاع للجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
2. جميع المصاريف والأتعاب الناشئة عن مماطلة أو تقصير أي من الطرفين في أداء التزاماته، أو إزالة الضرر الناشئ بسببه، تعد جزءاً من التزاماته الأصلية، وقد التزم الطرف المماطل بدفعها بما في ذلك أتعاب المحاماة.

البند التاسع: التوقيع والنسخ

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، موقع على كل ورقة منها بتوقيع الطرفين وسلم لكل طرف نسخة أصلية منها بعد توقيعه وفهم مضمونه الفهم التام النافي للجهالة والغرر، وبتوقيعهما على هذا العقد يعد ملزماً للطرفين للعمل بموجبه.

ملاحظات الطلب الحالية: asdasd



توقيع الطرف الأول
تم التوقيع بتاريخ: 19:06 23-04-2026



توقيع الطرف الثاني
تم التوقيع بتاريخ: 19:07 23-04-2026